



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan Pdt.Sus-Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

POLO MOTORRAD UND SPORTSWEAR GmbH, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Jerman, berkedudukan dan berkantor di Polostrabe 1, 41363 Juchen, Jerman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2018, dalam hal ini diwakili oleh, **Basuki Dwi Nugroho, S.H., MBA., Adnan Pandupraja, S.H., Sp.N., LL.M., Farida Mardiaty, S.H. dan R Amanda Pradana Putri, S.H., LL.M.** para Advokat pada **"WARENS INTERNATIONAL PATENT"** dan **"WARENS & CO Law Firm"**, beralamat di The CEO Building, Lantai 5, Jalan TB. Simatupang Nomor 18C, Jakarta Selatan 12430, Indonesia, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT;**

LAWAN

1. **JOHN ANDI WIBOWO**, beralamat di Jalan Pluit Raya Utara I Nomor 5, Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **"TERGUGAT I"**;
Tergugat I dalam perkara ini tidak menggunakan haknya sebagaimana yang telah diberikan oleh Undang Undang, walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan sidang tertanggal 5 Maret 2019, panggilan koran tertanggal 14 Maret 2019 dan panggilan koran tertanggal 27 Maret 2019;
2. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini diwakili oleh Noviana Setyaningsityas K, SH/Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Maret 2019, selanjutnya disebut **"TERGUGAT II"**.
– PENGADILAN NIAGA TERSEBUT

Hal 1 dari 40 hal Putusan No. 66/Pdt.Sus-MEREK/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Maret 2019, tentang penetapan hari sidang perkara ini;
- Setelah membaca gugatan Penggugat dan jawaban Turut Tergugat ;
- Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Turut Tergugat dalam persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat gugatan sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Pebruari 2019, di bawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, sebagai berikut :

- A. Bahwa Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut “**Undang-Undang Merek**”), terhadap pendaftaran merek atas nama **TERGUGAT I**, dengan rincian sebagai berikut:

Merek : FLM
Nomor Pendaftaran : IDM000287290
Tanggal Pendaftaran : 31 Desember 2010
Kelas Barang : 25
Jenis Barang : Jaket, sarung tangan, rompi, kemeja *racing*, sepatu *racing*, celana *racing*.

Petikan Resmi Pendaftaran Merek “FLM” atas nama **TERGUGAT I** diajukan sebagai bukti **P-1**.

Adapun Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Merek berbunyi:

Hal 2 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik".

B. Bahwa ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Merek menyatakan:

"Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21."

Dasar Gugatan Pembatalan Merek ini adalah Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Merek, dan karenanya gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Merek serta dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Merek menyatakan:

"Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri".

Dalam hal ini **PENGGUGAT** telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "FLM" untuk Kelas 25 dengan Nomor Permohonan DID2019009691, Tanggal Penerimaan 25 Februari 2019, dengan uraian jenis barang sebagai berikut:

Pakaian dari kulit imitasi; Pakaian dari kulit; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan; Celana panjang; Tali sandang; Jaket (pakaian); Kostum dari jersey (pakaian); Saku untuk pakaian; Pakaian dalam; Pakaian dalam yang menyerap keringat (pakaian dalam); Pakaian luar; Jaket bulu atau wol (Parkas); Sweater yang dipakai lewat kepala; Pakaian kedap air; Sepatu bot bertali; Sepatu; Sarung tangan ski; Kaus kaki; Sepatu bot untuk olahraga; Sepatu olahraga; Sepatu bot; Baju kaos (sweater); Baju rajut (pakaian); Baju kaos (T-shirts); Celana; Jas pendek, baju rompi; Pakaian pengendara sepeda motor;

Bukti pendaftaran merek "FLM" untuk Kelas 25 dengan Nomor Permohonan DID2019009691 oleh **PENGGUGAT** diajukan sebagai bukti **P-2**.

Dengan telah diajukannya permohonan pendaftaran merek "FLM" sebagaimana tersebut di atas, maka dalam mengajukan Gugatan Pembatalan

Hal 3 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek ini **PENGUGAT** telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Merek.

- C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Merek, Gugatan Pembatalan Merek atas dasar iktikad tidak baik dapat didaftarkan tanpa batas waktu, dan oleh karenanya gugatan ini patut untuk dinyatakan dapat diterima dan disidangkan oleh Pengadilan Niaga.

Adapun Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Merek berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, “FLM” pertama kali didirikan sebagai pabrik pengolah kulit di Bad Münstereifel dan kemudian berkembang di bidang pakaian untuk pengendara motor pada tahun 1979.
2. Bahwa, sejak tahun 1980an, “FLM” pertama kali menjejakkan kaki di dunia sepeda motor dan kemudian “FLM” berhasil mendapatkan nama sebagai produsen kulit berkualitas di dunia sepeda motor.
3. Bahwa, dengan berkembangnya merek “FLM” khususnya di dunia sepeda motor, **PENGUGAT** kemudian mendirikan perusahaan, Polo Motorrad und Sportswear GmbH, pada tahun 1980 yang kemudian berhasil menjadi salah satu pemasok pakaian, aksesoris dan peralatan sepeda motor yang terkemuka di Eropa.

PENGUGAT saat ini telah memiliki lebih dari 84 cabang di Jerman, 7 di Swiss dan 4 di Austria dan selain itu menawarkan jasa penjualan *online* untuk meraih dan melayani pelanggan dari segala penjuru dunia serta menawarkan 46.000 jenis produk yang beraneka ragam sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Tersumpah **PENGUGAT** yang diajukan sebagai bukti **P-3**.

Hal 4 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun informasi lengkap mengenai perusahaan **PENGGUGAT** dapat diakses pada situs resmi **PENGGUGAT** di tautan <https://www.polo-motorrad.com/cms/about-polo/>. Bukti informasi mengenai perusahaan **PENGGUGAT** yang diambil dari situs resmi **PENGGUGAT** diajukan sebagai bukti **P-4**.

4. Bahwa, **PENGGUGAT** memiliki lebih dari 450 (empat ratus lima puluh) merek miliknya yang digunakan dalam perdagangan pakaian, aksesoris dan peralatan sepeda motor **PENGGUGAT**, dimana salah satu merek yang dimiliki dan digunakan oleh **PENGGUGAT** tersebut adalah merek “FLM” (vide bukti **P-4**).

Merek “FLM” yang digunakan oleh **PENGGUGAT** selanjutnya disebut sebagai “**Merek FLM Milik Penggugat**”.

5. Bahwa, berkat pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi mengenai pengolahan kulit dan kemajuan teknologi yang berkelanjutan, Merek FLM Milik Penggugat hingga sekarang terkenal sebagai mitra terpercaya bagi pengendara motor di seluruh Eropa. Bahkan pada Yamaha Cup yang ternama itu, semua pengendara motor memakai perlengkapan keselamatan pengendara motor dari “FLM”. Bukti penggunaan Merek FLM Milik Penggugat pada Yamaha Cup diajukan sebagai bukti **P-5**.

Selama beberapa tahun terakhir, rangkaian produk Merek FLM Milik Penggugat telah berkembang secara berkesinambungan. Pengendara motor masa kini dapat memperoleh beragam produk Merek FLM Milik Penggugat seperti misalnya sarung tangan, sepatu bot, jaket, celana dan tentunya perlengkapan keselamatan pengendara motor dari kulit. Standar kualitas yang tinggi yang merupakan landasan sejak awal pendirian Merek FLM Milik Penggugat tetap diterapkan bersama dengan pemasok produk terpilih di seluruh dunia. Saat ini, berbagai pengendara motor tingkat amatir dan *charity* dilengkapi oleh teknologi “FLM”. Bahkan pemula IDM seperti Philip Freitag, menaruh kepercayaannya pada kualitas produk “FLM” untuk perlengkapan kompetisi balap.

6. Bahwa, reputasi Merek FLM Milik Penggugat sebagai mitra terpercaya bagi pengendara motor tidak lepas dari jaminan kualitas yang diberikan oleh

Hal 5 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk setiap produk Merek FLM Milik Penggugat yang dapat dibuktikan dengan dilekatkannya lambang “CE” pada produk Merek FLM Milik Penggugat yang dijual untuk konsumen (bukti **P-6**). Sertifikat Persetujuan Jenis CE untuk produk Merek FLM Milik Penggugat diajukan sebagai bukti **P-7**.

Adapun lambang “CE” sendiri merupakan kepanjangan dari “*Conformité Européenne*” atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “Kesesuaian Eropa”. Pelekatan lambang “CE” pada suatu produk, dalam hal ini pada produk Merek FLM Milik Penggugat, merupakan suatu tanda pernyataan dari **PENGGUGAT** bahwa produk Merek FLM Milik Penggugat telah dinilai memenuhi persyaratan perlindungan keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang diwajibkan berdasarkan Pedoman Uni Eropa. Informasi lebih lanjut mengenai lambang “CE” dapat ditemukan di situs resminya pada tautan http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en.

7. Bahwa, contoh-contoh penggunaan Merek FLM Milik Penggugat serta variannya untuk produk Kelas 25 di dalam kegiatan perdagangan dapat dicermati dari berbagai informasi yang tersedia dengan mudah di internet, salah satunya pada situs resmi **PENGGUGAT** yang dibuat untuk mempromosikan dan memperkenalkan serta menjual produk-produk Merek FLM Milik Penggugat di tautan https://www.polo-motorrad.com/en/catalogsearch/result/?manufacturer_new=FLM&q=FLM&searchfor=shop#q=FLM&fuzzySearch=0&p=1&limit=30&order=relevance&dir=desc&cat=2680.

Untuk referensi Majelis Hakim yang terhormat, contoh penggunaan Merek FLM Milik Penggugat yang diambil dari situs resmi **PENGGUGAT** diajukan sebagai bukti **P-8**.

Contoh penggunaan Merek FLM Milik Penggugat untuk produk Kelas 25 di dalam kegiatan perdagangan juga dapat dilihat dari katalog dan brosur resmi merek “FLM” sebagaimana diajukan sebagai bukti **P-9**.

Selanjutnya, beberapa bukti foto produk **PENGGUGAT** dengan Merek FLM Milik Penggugat juga kami ajukan sebagai bukti **P-10**.

Hal 6 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, bukti penggunaan dan bukti-bukti promosi Merek FLM Milik Penggugat di atas telah membuktikan secara sempurna dan meyakinkan atas penggunaan secara aktif dan berkelanjutan oleh **PENGGUGAT** untuk Merek FLM Milik Penggugat.
9. Bahwa, **PENGGUGAT** telah mencapai tingkat pendapatan melalui penjualan produk dengan Merek FLM Milik Penggugat pada beberapa tahun terakhir ini sebagai berikut (vide bukti **P-3**):
 - Pada tahun 2015 sebesar €10.500.000;
 - Pada tahun 2016 sebesar €10.800.000; dan
 - Pada tahun 2017 sebesar €10.800.000.
10. Bahwa, Merek FLM Milik Penggugat beserta variannya telah terdaftar dalam berbagai kelas merek di berbagai negara di dunia sejak tahun 2003 sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

No	Merek	Negara	Nomor Pendaftaran	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Keterangan Bukti
1.	FLM	Jerman	303479310	25	21/11/2003	P-11A
2.	FLM	Britania Raya, Cina, Turki, Vietnam Pendaftar an dilakukan melalui WIPO	846900	9, 18, 25	27/12/2004	P-11B
3.	FLM	Uni Eropa*	012415055	9, 18,	11/12/2013	P-11C

Hal 7 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				25		
4.		Kamboja	KH/56020/15	9	21/11/2015	P-11D
5.		Kamboja	KH/56021/15	18	21/11/2015	P-11E
6.		Kamboja	KH/56022/15	25	21/11/2015	P-11F
7.		Indonesia	IDM0005355 05	9	20/06/2016	P-11G
8.		Indonesia	IDM0005482 82	18	03/10/2016	P-11H
9.		Indonesia	IDM0005518 67	25	14/11/2016	P-11I
10.	FLM X-treme Sports	Jerman	30605908	9, 18, 25	31/13/2006	P-11J
11.		Polandia, Swiss, Britania Raya Pendaftar an dilakukan melalui WIPO	1040148	9, 18, 25, 41, 43	18/01/2010	P-11K
12.		Jerman	3020090684 06	9, 18, 25	11/02/2010	P-11L
13.		Jerman	3020171081 57	9, 18, 25	28/08/2017	P-11M

"Keterangan: Uni Eropa adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional, yang beranggotakan negara-negara Eropa dengan 28 negara"

Hal 8 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, yaitu **Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia dan Britania Raya** sebagaimana dapat dilihat pada situs resmi Uni Eropa di tautan https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en.

Petikan resmi dan salinan sertifikat merek untuk merek-merek di atas diajukan sebagai bukti dalam gugatan ini sebagai **P-11**.

11. Bahwa, sebagaimana dapat dicermati dari fakta yang dipaparkan dalam Angka 10 di atas, Merek FLM Milik Penggugat beserta variannya telah terdaftar setidaknya-tidaknya sejak 21 November 2003 di Negara Jerman dan diikuti dengan pendaftaran di berbagai negara di dunia dan hingga saat ini, Merek FLM Milik Penggugat beserta variannya telah terdaftar setidaknya-tidaknya di 32 negara di seluruh dunia.
12. Bahwa, sebelum **TERGUGAT I** menggunakan merek “FLM”, **PENGUGAT** telah terlebih dahulu menggunakan merek “FLM” dengan berbagai variannya sebagaimana disebutkan pada Angka 10 di atas dan telah dipasarkan sejak tahun 2004 sebagaimana dibuktikan dari katalog **PENGUGAT** edisi tahun 2004 yang diajukan sebagai bukti **P-12**.
13. Bahwa, seluruh uraian di atas membuktikan secara sempurna dan meyakinkan bahwa **PENGUGAT** serius menggunakan dan melindungi Merek FLM Milik Penggugat beserta variannya di mana Merek FLM Milik Penggugat dan variannya tersebut merupakan aset yang sangat berharga bagi **PENGUGAT**.
14. Bahwa, pada tahun 2014 **PENGUGAT** bermaksud untuk mengembangkan usaha miliknya ke Indonesia. Untuk tujuan tersebut, pada tanggal 21 April 2014, **PENGUGAT** mengajukan pendaftaran merek “FLM” untuk Kelas 25 pada kantor **TERGUGAT II** dengan Nomor Permohonan D002014017911 dengan uraian jenis barang sebagai berikut:

Pakaian dari kulit imitasi; Pakaian dari kulit; Celana Panjang; Tali sandang; Sarung tangan musim dingin; Sepatu olah raga; Kostum dari jersey (pakaian); Saku untuk pakaian; Pakaian dalam; Pakaian yang menyerap keringat

Hal 9 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pakaian dalam); Pakaian luar; Jaket bulu atau wol (parkas); Sweater yang dipakai lewat kepala; Sarung tangan; Jaket (pakaian); Jas pendek, baju rompi; Baju kaos (T-shirt); Pakaian kedap air; Sepatu; Sepatu bot bertali; Sarung tangan ski; Kaus kaki; Sepatu bot untuk olahraga; Sepatu bot; Baju kaos (sweater); Baju rajut (pakaian); Celana; Pakaian pengendara motor.

Permintaan pendaftaran merek “FLM” dengan Nomor Permohonan D002014017911 diajukan sebagai bukti **P-13**.

Terhadap permintaan pendaftaran merek **PENGGUGAT** tersebut di atas, **TERGUGAT II** hanya menerima sebagian jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya, yaitu “**tali sandang dan kaus kaki**”, dan selebihnya ditolak dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek “FLM” Nomor Pendaftaran IDM000287290 milik **TERGUGAT I**. Adapun merek “FLM” dengan jenis barang “tali sandang dan kaus kaki” tersebut di atas telah terdaftar di kantor **TERGUGAT II** dengan Nomor Pendaftaran IDM000551867 (vide bukti **P-11I**).

15. Bahwa, keberadaan merek “FLM” milik **TERGUGAT I** sangat mengejutkan **PENGGUGAT** karena adanya persamaan yang sangat dekat antara merek “FLM” milik **TERGUGAT I** dengan Merek FLM Milik Penggugat, baik dari tampilan etiket mereknya maupun dari jenis barang yang dilindungi, khususnya yang sangat menonjol dalam hal ini adalah “**kemeja, kaos, sepatu dan celana untuk racing**”.

Di bawah ini kami sajikan perbandingan kedua merek tersebut:

Merek “FLM” Milik PENGGUGAT

Merek “FLM” Milik TERGUGAT I

FLM

vs.



Jenis Barang Yang Terkenal Di

vs.

Jenis Barang Yang Dilindungi:

Hal 10 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Dunia: pakaian, sepatu dan sarung tangan bagi pengendara sepeda motor yang sering digunakan untuk kegiatan balap motor (racing).

Jaket, sarung tangan, rompi, kemeja racing, kaos racing, sepatu racing, celana racing.

16. Bahwa, **PENGUGAT**, baik secara lisan maupun tulisan, tidak pernah menunjuk badan hukum maupun perorangan untuk menjadi agen, distributor, atau perwakilannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta tidak mempunyai hubungan dalam bentuk apapun dengan **TERGUGAT I** dan/atau dengan pihak mana pun yang memproduksi barang merek “FLM” di Indonesia. Dengan demikian, pendaftaran merek “FLM” dan penggunaan etiket merek “FLM” oleh **TERGUGAT I** adalah tidak sah dan tanpa seizin **PENGUGAT** selaku pemilik yang sah dari merek “FLM” beserta variannya (vide bukti P-3).
17. Bahwa, diketahui oleh **PENGUGAT**, ternyata **TERGUGAT I** tanpa persetujuan **PENGUGAT** telah mendaftarkan merek “FLM” pada kantor **TERGUGAT II** di bawah Nomor Pendaftaran IDM000287290 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam Kelas 25, khususnya untuk kemeja racing, kaos racing, sepatu racing, celana racing, yang merupakan produk terkenal dan produk andalan Merek FLM Milik Penggugat.
18. Bahwa, keberatan **PENGUGAT** atas terdaptarnya merek “FLM” milik **TERGUGAT I** sangat beralasan karena merek “FLM” milik **TERGUGAT I** memiliki persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan, dan untuk jenis barang yang sama dan spesifik dengan Merek FLM Milik Penggugat yang telah sangat dikenal di dunia internasional, khususnya dalam dunia balap (*racing*).
19. Bahwa, hal tersebut di atas jelas telah membuktikan adanya **iktikad tidak baik** dari **TERGUGAT I** untuk **meniru, menjiplak dan membonceng ketenaran** Merek FLM Milik Penggugat yang telah terkenal di dunia internasional, khususnya dalam dunia balap (racing), dan telah terdaftar di berbagai negara, sehingga pendaftaran merek “FLM” yang dilakukan **TERGUGAT I** tersebut dapat dikategorikan sebagai **pendaftaran yang mengandung unsur iktikad tidak baik**, dan oleh karenanya **tidak patut memperoleh**

Hal 11 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Merek (berikut penjelasannya)** yang menyatakan bahwa:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Adapun penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Merek berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”.

20. Bahwa, perbuatan iktikad tidak baik **TERGUGAT I** tersebut juga sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai **“Yurisprudensi MA”**) sebagai berikut:

- Yurisprudensi MA Nomor 220PK/Perd/1986 tanggal 16 Desember 1986 (Perkara Nike) yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Pendaftaran merek Nomor 141589 milik TERGUGAT asal I **Jelas merupakan perbuatan beriktikad buruk karena mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya** dengan merek “Nike” dan nama perniagaan dan merek dagang Nike milik PENGGUGAT asal. Iktikad buruk TERGUGAT asal I untuk meniru nama perniagaan dan merek dagang Nike milik PENGGUGAT asal dan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama dagang PENGGUGAT asal.”.
- Yurisprudensi MA Nomor 341/PK/Pdt/1987 tanggal 4 Maret 1987 (Perkara Merek Ratu Ayu) yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa pendaftaran merek Nomor 167258 milik TERGUGAT asal I **jelas merupakan perbuatan yang beriktikad buruk karena mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya** dengan Merek Ratu Ayu milik PENGGUGAT asal”.
- Yurisprudensi MA Nomor 3485K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995: **“...pilihan Merek yang sama menunjukkan adanya iktikad tidak**

Hal 12 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, yaitu ingin membonceng keterkenalan Merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal usul barang.”

- Yurisprudensi MA Nomor 021 K/N/HAKI/2003 tanggal 25 September 2003: “Bahwa perbuatan iktikad tidak baik TERGUGAT mendaftarkan merek Giojien Co yang pada pokoknya sama dengan merek PENGUGAT Gio Jeans Co, adalah upaya TERGUGAT untuk menyesatkan (misleading) khalayak ramai akan asal usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan kepentingan umum”.

21. Bahwa, iktikad tidak baik **TERGUGAT I** dapat dicermati dari fakta bahwa Merek FLM Milik Penggugat telah terkenal di dunia *racing* dan dari seluruh kemungkinan penggunaan kombinasi huruf yang ada untuk digunakan sebagai merek, **TERGUGAT I** sengaja memilih kombinasi huruf “FLM” untuk didaftarkan.

Lebih lanjut, iktikad tidak baik **TERGUGAT I** semakin dipertegas dan tidak dapat dibantah dengan adanya fakta bahwa pendaftaran merek “FLM” oleh **TERGUGAT I** secara spesifik mengklaim jenis barang untuk **RACING (BALAPAN)**, dalam hal ini **“kemeja racing, kaos racing, sepatu racing dan celana racing”** (vide bukti **P-1**), yang jelas-jelas merupakan produk khas dan produk unggulan **PENGUGAT**, yang mana pembuatan produk untuk balapan (*racing*) tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena produk tersebut wajib memenuhi standar kualitas dan teknologi tertentu, khususnya untuk keselamatan penggunaannya, sebagaimana dapat dilihat dari produk merek “FLM” milik **PENGUGAT** (vide bukti **P-7**).

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa merek “FLM” **TERGUGAT I** pada dasarnya adalah tiruan Merek FLM Milik Penggugat.

22. Bahwa, faktor iktikad tidak baik lainnya yang perlu dicermati adalah tanggal pendaftaran antara merek “FLM” **PENGUGAT** yang pertama kali terdaftar di Jerman dengan merek “FLM” **TERGUGAT I** yang terdaftar di Indonesia yang secara nyata membuktikan bahwa Merek FLM Milik Penggugat telah terdaftar jauh sebelum merek “FLM” **TERGUGAT I** terdaftar di Indonesia.

Hal 13 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun tanggal pendaftaran pertama kali untuk merek “FLM” milik **PENGGUGAT** adalah tanggal 21 November 2003 di Jerman. Sedangkan merek “FLM” milik **TERGUGAT I** terdaftar pada tanggal 31 Desember 2010. Mengingat merek “FLM” milik **PENGGUGAT** telah terdaftar setidaknya 7 tahun sebelum pendaftaran merek “FLM” milik **TERGUGAT I**, maka jelas bahwa **TERGUGAT I** memang mendaftarkan mereknya karena terinspirasi oleh merek “FLM” milik **PENGGUGAT**.

23. Bahwa, apabila **TERGUGAT I** bermaksud untuk menjual produk pakaian pengendara motor di Indonesia, masih banyak hasil kreasi dan ciptaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai merek, namun sangat disayangkan **TERGUGAT I** meniru Merek FLM Milik Penggugat. Hal ini jelas menunjukkan adanya unsur iktikad tidak baik dalam proses penciptaan merek “FLM” yang kemudian didaftarkan oleh **TERGUGAT I**.
24. Bahwa, sulit untuk dibayangkan niat lain dari **TERGUGAT I** dengan mendaftarkan merek “FLM” yang jelas-jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek FLM Milik Penggugat Kelas 25 untuk barang sejenis, selain niat untuk membonceng, meniru, menjiplak, dan mengambil keuntungan secara sepihak dari keterkenalan Merek FLM Milik Penggugat yang telah dengan susah payah dibangun oleh PENGGUGAT selama bertahun-tahun dengan biaya besar, termasuk di antaranya biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap Merek FLM Milik Penggugat beserta variannya di berbagai negara, serta biaya untuk promosi/iklan dalam rangka memperkenalkan produk-produk merek tersebut di berbagai negara.
25. Bahwa, Yurisprudensi MA yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah menghimbau pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia untuk menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata Nomor 1445 K/Pdt/1995/MA-RI dalam perkara merek Treasures dan vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata Nomor 220 PK/Perd/1986 dalam perkara merek NIKE).

Hal 14 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



26. Bahwa, informasi mengenai Merek FLM Milik Penggugat dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh pihak mana pun juga termasuk oleh **TERGUGAT I** sehingga hampir mustahil bahwa **TERGUGAT I** tidak mengetahui keberadaan dan keterkenalan Merek FLM Milik Penggugat, khususnya untuk produk *racing*. Apabila kita melakukan penelusuran melalui internet di *Google Search* dengan menggunakan kata kunci "**flm racing**" maka akan langsung memberikan hasil tautan ke situs resmi **PENGUGAT** dan gambar-gambar produk pakaian pengendara motor dari Merek FLM Milik Penggugat. Untuk referensi Majelis Hakim yang terhormat, hasil penelusuran di internet dengan kata kunci "**flm racing**" diajukan sebagai bukti **P-14**.

Fakta keluarnya situs resmi **PENGUGAT** dan produk Merek FLM Milik Penggugat dari hasil penelusuran kata kunci "**flm racing**" membuktikan keterkenalan Merek FLM Milik **PENGUGAT** khususnya di dunia *racing* dan untuk produk pakaian pengendara motor, dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa Merek FLM Milik Penggugat sangat identik dengan dunia *racing* dan produk pakaian pengendara motor.

27. Bahwa, keterkenalan Merek FLM Milik Penggugat dapat dengan mudah dibuktikan dari fakta-fakta sebagai berikut:
- (a) Merek FLM Milik Penggugat telah menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut merek yang tidak mengenai batas dunia dengan telah didaftarkan Merek FLM Milik Penggugat di 32 negara di seluruh dunia (vide bukti **P-11**).
 - (b) Produk Merek FLM Milik Penggugat tersedia dan telah diperdagangkan di beberapa negara. Salah satu buktinya adalah dengan tersedianya pengiriman produk Merek FLM Milik Penggugat yang dijual secara *online* ke seluruh negara anggota Uni Eropa sebagaimana dapat dilihat di situs resmi **PENGUGAT** di tautan <https://www.polo-motorrad.com/cms/shipping-costs/> (bukti **P-15**).
 - (c) Produk Merek FLM Milik Penggugat memiliki tingkat penjualan yang cukup tinggi (vide bukti **P-3**).

Hal 15 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Produk Merek FLM Milik Penggugat dan kualitasnya telah dikenal dan dipercaya di kalangan pengendara motor di seluruh dunia, bahkan Merek FLM Milik Penggugat telah terkenal sebagai mitra terpercaya bagi pengendara motor di seluruh Eropa, salah satunya penggunaan produk Merek FLM Milik Penggugat pada Yamaha Cup dan juga oleh pemula IDM, seperti Philip Freitag (vide bukti **P-5**).
- (e) Produk Merek FLM Milik Penggugat telah memiliki jaminan kualitas yang diberikan oleh **PENGUGAT** dengan dilekatkannya lambang “CE” pada setiap produk Merek FLM Milik Penggugat yang dijual untuk konsumen (vide bukti **P-6**).

28. Bahwa, fakta-fakta yang diuraikan pada Angka 27 di atas sekaligus membuktikan bahwa Merek FLM Milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal sesuai dengan kriteria suatu merek terkenal dalam peraturan perundang-undangan merek, baik nasional maupun internasional.

Adapun Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Merek menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menilai apakah suatu merek merupakan merek terkenal, yaitu:

- a. pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara; dan
- c. jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek.

Selanjutnya Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“**Permenkumham No.67/2016**”) juga menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal, yaitu dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;

Hal 16 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. jangkauan daerah penggunaan merek;
- e. jangka waktu penggunaan merek;
- f. intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; ATAU
- i. nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

29. Bahwa, kriteria merek terkenal sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Merek dan Pasal 18 Ayat (3) Permenkumham No.67/2016 di atas sejalan dengan pengertian merek terkenal dalam Yurisprudensi MA, sebagaimana dikutip di bawah ini:

- Yurisprudensi MA Nomor 426 PK/Pdt./1994, tanggal 3 November 1995 dalam sengketa merek Giordano, yang memberikan kriteria hukum sebagaimana berikut: “Kriteria terkenal atau tidaknya merek, kiranya telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut merek yang tidak mengenal batas dunia”.
- Yurisprudensi MA Nomor 1486 K/pdt/1991 tanggal 25 November 1995 dalam perkara merek “KNIRPS”, menyatakan bahwa: “Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”.
- Yurisprudensi MA Nomor 022K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 dalam perkara pembatalan merek Cornetto, antara; Unilever N.V melawan PT. Campina Ice Cream Industry, yang menyebutkan bahwa;

Hal 17 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



“Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut dilakukan di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian ampuh”.

30. Bahwa, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization*) berdasarkan Pasal 2 “*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*” juga menjelaskan bahwa suatu merek terkenal memenuhi kriteria sebagai berikut:

i. The degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public.

Tingkat pengetahuan atau pengenalan masyarakat terhadap suatu merek di bidang yang bersangkutan.

ii. The duration, extent and geographical area of any use of the mark.

Periode waktu, jangkauan dan wilayah geografis atas penggunaan merek-merek tersebut.

iii. The duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies.

Periode waktu, jangkauan dan wilayah geografis atas promosi masing-masing merek, termasuk periklanan atau publikasi dan presentasi dalam pameran atau ekshibisi dari barang-barang atau jasa-jasa dimana merek tersebut digunakan.

iv. The duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark.

Periode waktu dan wilayah geografis atas masing-masing pendaftaran dan/atau aplikasi untuk pendaftaran merek, yang mencerminkan penggunaan atau pengenalan atas merek tersebut.

Hal 18 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



v. The value associated with the mark.

Nilai yang terkait pada merek tersebut.

31. Bahwa, tindakan **TERGUGAT I** mendaftarkan merek “FLM” dengan tampilan etiket yang sangat mirip dan untuk barang yang sejenis dengan Merek FLM Milik Penggugat juga dapat dikualifikasikan sebagai **persaingan curang (*unfair competition*)** dalam segala bentuk dan **menyesatkan masyarakat (*misleading society*)**, seperti dikemukakan dalam Yurisprudensi MA yang menyatakan “...dengan demikian segala tindakan yang dianggap **bersifat penipuan (*deception*)** dan **membingungkan (*confusion*)** terhadap Merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai **PELANGGARAN** yang disadari penuh (*willful infringement*) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara **tidak jujur (*unjust enrichment*)**” (vide Yurisprudensi MA Nomor 426/PK/PDT/1994 tanggal 20 September 1995).
32. Bahwa, iktikad tidak baik **TERGUGAT I** untuk **membonceng, meniru, menjiplak, dan mengambil keuntungan secara sepihak** dari keterkenalan Merek FLM Milik Penggugat dan **untuk mengecoh atau menyesatkan masyarakat** tidak hanya sebatas mendaftarkan merek “FLM” yang sangat mirip dengan Merek FLM Milik Penggugat, namun juga terlihat dari penggunaan etiket merek varian “FLM dengan logo Greyhound” milik **PENGGUGAT**, yang digunakan oleh **TERGUGAT I** sebagai gambar profil **TERGUGAT I** di lapak *online* miliknya di situs BukaLapak yang juga pernah menjual produk dengan merek “FLM” yang sangat mirip dengan Merek FLM Milik Penggugat. Padahal merek varian “FLM dengan logo Greyhound” sudah digunakan oleh **PENGGUGAT** sejak tahun 2004 (vide bukti **P-12**) dan didaftarkan oleh **PENGGUGAT** di Jerman, Polandia, Swiss dan Britania Raya (vide bukti **P-11K, P-11L, P-11M**). Untuk referensi Majelis Hakim yang terhormat, penggunaan etiket varian merek “FLM dengan logo Greyhound” dan produk merek “FLM” yang pernah dijual oleh **TERGUGAT I** di situs BukaLapak diajukan sebagai bukti **P-16**.
33. Bahwa, mengingat merek “FLM” milik **TERGUGAT I** mempunyai persamaan yang sangat mirip dengan Merek FLM Milik Penggugat, maka apabila kedua merek tersebut digunakan secara bersamaan dalam perdagangan, sudah pasti akan **menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh,**

Hal 19 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



atau menyesatkan masyarakat luas sebagai konsumen yang akan menganggap bahwa barang-barang yang berasal dari **TERGUGAT I** yang menggunakan merek “FLM” adalah barang-barang yang berasal dari **PENGUGAT**, dan hal ini tentu akan sangat merugikan hak dan kepentingan serta reputasi **PENGUGAT** selaku pemilik merek “FLM” yang sudah terkenal kualitasnya di dunia.

34. Bahwa, uraian di atas jelas menunjukkan iktikad tidak baik **TERGUGAT I** karena **TERGUGAT I** tidak hanya mendaftarkan merek “FLM” yang jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek FLM Milik Penggugat Kelas 25 untuk barang sejenis, tetapi juga menggunakan etiket merek varian “FLM dengan logo Greyhound” milik **PENGUGAT**, dengan maksud menarik dan mengecoh konsumen untuk membeli produk pakaian “FLM” di lapak online miliknya, seolah-olah produk merek “FLM” yang dijual oleh **TERGUGAT I** adalah produk asli milik **PENGUGAT** (vide bukti P-15).

Etiket Merek “FLM” yang Digunakan TERGUGAT di Lapaknya		Varian Merek “FLM” Milik PENGUGAT
	vs.	
TERGUGAT bergabung di BukaLapak sejak tahun 2014. Merek ini hampir sama secara keseluruhannya dengan merek “FLM dengan logo Greyhound” yang telah dipasarkan oleh PENGUGAT sejak tahun 2004	vs.	Terdaftar di Jerman, Polandia, Swiss, Britania Raya sejak tahun 2010.

Hal 20 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



(vide bukti P-12)		
-------------------	--	--

35. Bahwa, seluruh uraian di atas telah membuktikan secara sempurna dan meyakinkan adanya iktikad tidak baik dari **TERGUGAT I** dalam mendaftarkan merek “FLM” **TERGUGAT I** di kantor **TERGUGAT II**.
36. Bahwa, mengingat **PENGGUGAT** adalah satu-satunya **pemilik dan pemakai pertama** atas merek “FLM” yang telah terkenal di dunia internasional, dan juga **PENGGUGAT** telah **mengajukan permintaan pendaftaran merek** “FLM” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **25 Februari 2019** dengan Nomor Permohonan DID2019009691 untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 25 (vide bukti P-2), maka **PENGGUGAT** memiliki **dasar hukum** yang kuat untuk **mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek** “FLM” atas nama **TERGUGAT I** sebagaimana diatur dalam **Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Merek**.
37. Bahwa, mengingat keterkenalan Merek FLM Milik Penggugat dan juga mengingat bahwa merek “FLM” milik **TERGUGAT I** mempunyai persamaan yang sangat mirip dengan Merek FLM Milik Penggugat Kelas 25 untuk barang sejenis, maka patut diyakini bahwa apabila kedua merek tersebut digunakan secara bersamaan dalam perdagangan, sudah pasti akan menimbulkan **kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan masyarakat luas** sebagai konsumen yang akan menganggap bahwa barang-barang yang berasal dari **TERGUGAT** dan menggunakan merek “FLM” adalah barang-barang yang berasal dari **PENGGUGAT** dan hal ini tentu akan sangat merugikan **PENGGUGAT**. Mengingat hal tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** memiliki **dasar dan alasan yang kuat** untuk **menuntut pembatalan pendaftaran merek** “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama **TERGUGAT I**.
38. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Merek dimana gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar yang diajukan atas dasar **iktikad tidak baik (bad faith)** tidak memiliki batas waktu, maka gugatan pembatalan terhadap merek “FLM” milik **TERGUGAT I** dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 Kelas 25, Tanggal Pendaftaran 31 Desember 2010, dapat diajukan menurut hukum.

Hal 21 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa, **TERGUGAT II** ikut digugat dalam perkara ini karena telah menerima pendaftaran merek “FLM” **TERGUGAT I**, dan melalui gugatan ini dituntut untuk **membatalkan pendaftaran merek “FLM”** dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama **TERGUGAT I**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama **TERGUGAT I** mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek “FLM” milik **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan merek “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama **TERGUGAT I** telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama **TERGUGAT I** dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan **TERGUGAT II**, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk membatalkan pendaftaran merek “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama **TERGUGAT I** dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
6. Menyatakan **PENGGUGAT** sebagai pemilik yang berhak atas merek “FLM”, sehingga **PENGGUGAT** mempunyai hak secara eksklusif untuk menggunakan merek “FLM” tersebut;
7. Menyatakan merek “FLM” milik **PENGGUGAT** sebagai merek terkenal;
8. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar seluruh biaya perkara.

Hal 22 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II masing-masing hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I tidak hadir ataupun tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, untuk terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan Penggugat menyatakan terhadap gugatannya tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek;
2. Merek FLM IDM000287290 tanggal pendaftaran 31 Desember 2010 milik Tergugat I yang menjadi dasar gugatan, atas nama John Andi Wibowo beralamat Jl. Pluit Raya Utara I No. 5, Penjaringan, Jakarta Utara. Oleh karena itu, gugatan pembatalan dengan jangka waktu 5 tahun seharusnya diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2015;
3. Gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat tertanggal 28 Februari 2019 sehingga sudah melewati batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang seharusnya diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2015;
4. Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek dan Indikasi

Hal 23 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geografis. Oleh karena obyek gugatan sudah lewat waktu/daluarsa, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek adalah sudah tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang telah terdaftar;

5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan lewat waktu (daluarsa) sehingga secara hukum gugatan penggugat patut dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang kebenarannya telah diakui secara tegas.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat II; dan
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok perkara;
2. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan pemakaian nama FLM IDM000287290 pada tanggal 31 Desember 2010 dengan filling date 16 Juli 2009 pada kelas 25 untuk melindungi jenis barang : Jaket, sarung tangan, rompi, kemeja racing, kaos racing, sepatu racing, celana racing.
3. Bahwa disamping pendaftaran merek di atas, juga terdapat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis merek milik Penggugat antara lain :
 - a. Merek FLM IDM000535505 pada tanggal 20 Juni 2016 dengan filling date 21 April 2014 pada kelas 9 untuk melindungi jenis barang : Sabuk pengendara sepeda motor untuk melindungi ginjal (bukan untuk tujuan medis); Topeng pelindung wajah (bukan untuk tujuan medis); Pembalut pergelangan tangan untuk perlindungan pengendara sepeda motor (bukan untuk tujuan ortopedi atau medis); Penyangga pergelangan tangan untuk

Hal 24 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perlindungan pengendara sepeda motor (bukan untuk tujuan ortopedi atau medis); Pembalut lutut untuk perlindungan pengendara sepeda motor (bukan untuk tujuan ortopedi atau medis); Penyangga lutut untuk perlindungan pengendara sepeda motor (bukan untuk tujuan ortopedi atau medis).
- b. Merek FLM IDM000548282 pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan filling date 21 April 2014 pada kelas 18 untuk melindungi jenis barang : Ransel; Tas; Dompot; Dompot kunci; Tas untuk bepergian.
 - c. Merek FLM IDM000551867 pada tanggal 14 November 2016 dengan filling date 21 April 2014 pada kelas 25 untuk melindungi jenis barang : Tali sandang; Kaus kaki.
4. Bahwa sesuai dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya merek FLM milik Tergugat I di Daftar Umum Merek maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang telah diberikan oleh Negara, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek didalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan.
 5. Merek FLM milik Tergugat I yang telah terdaftar pada tanggal 31 Desember 2010, **merupakan merek yang didaftar terlebih dahulu dari kepunyaan merek Penggugat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar"**.
 6. Merek FLM milik Tergugat I yang telah terdaftar pada tanggal 31 Desember 2010 dengan filling date 16 Juli 2009 yang mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yaitu 16 Juli 2019 dan dapat dilakukan perpanjangan perlindungan untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan demikian mengingat merek dalam sengketa atas nama Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Negara telah memberikan hak eksklusif kepada Tergugat I untuk mempergunakan merek FLM sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

Hal 25 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan terdaptarnya merek FLM dengan nomor IDM000287290 atas nama Tergugat I dalam Daftar umum Merek adalah telah sesuai dengan mekanisme hukum yaitu berupa: Pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif pengumuman dan sertifikasi, khususnya dalam pemeriksaan substantif dimana Direktorat Merek melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek yang mengacu pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang-Undang yang digunakan pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek).
8. Bahwa terdaptarnya merek FLM atas nama Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan juga sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan substantif, dengan demikian dalil hukum Penggugat yang menyatakan pendaftaran merek FLM oleh Tergugat I sebagaimana posita gugatan halaman 11 adalah sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik karena mendompleng, membonceng, meniru atau menjiplak suatu popularitas penggunaan nama khususnya untuk kemeja racing, kaos racing, sepatu racing dan celana racing milik Penggugat **adalah berlebihan dan mengada-ada serta lebih merupakan pendapat hukum sepihak dari penggugat tanpa didukung bukti dan fakta hukum mengingat pada saat dilakukan pemeriksaan substantif oleh Tergugat II merek FLM khususnya untuk kelas 25 belum terdaftar atas nama pihak manapun;**

Perihal Itikad Tidak Baik

9. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil hukum dalam posita gugatan Penggugat, dimana Penggugat berkeberatan dengan pemakaian merek FLM daftar nomor IDM000287290 atas nama John Andi Wibowo yang dianggap telah membonceng keterkenalan merek FLM atas nama Penggugat adalah tidak tepat mengingat merek nama Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dimana dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa merek, pertimbangan ada tidaknya niat membonceng/itikad tidak baik dari Tergugat I juga telah dijadikan pertimbangan hukum sebelum mengabulkan permohonan pendaftaran merek FLM daftar nomor IDM000287290 atas nama John Andi Wibowo, **sehingga secara hukum sudah tidak relevan lagi apabila Penggugat menganggap pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dianggap memiliki niat membonceng/mempunyai itikad tidak baik.**

Hal 26 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

10. selanjutnya, untuk menilai unsur ada tidaknya itikad baik dalam suatu permintaan pendaftaran merek sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu permintaan pendaftaran merek dapat dikualifikasi sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik apabila permintaan pendaftaran merek tersebut adalah merupakan suatu upaya untuk mencari keuntungan secara tidak *fair*, secara tidak jujur untuk mencari keuntungan dengan mendaftarkan merek pihak lain yang sudah terkenal atau dikenal masyarakat sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan pendaftaran merek FLM telah dilandasi dengan itikad tidak baik maka Penggugat harus dapat membuktikan apakah pemakaian merek FLM tersebut memang benar merupakan jiplakan atau tiruan dari merek milik Penggugat sehingga telah menyebabkan kebingungan bagi khalayak ramai khususnya pada konsumen;
11. Apabila permohonan merek yang diajukan Tergugat I adalah merupakan perbuatan untuk mencari keuntungan sehingga dapat menimbulkan kondisi menyesatkan konsumen karena mendaftarkan merek FLM dengan daftar nomor IDM000287290 yang telah terdaftar pada tanggal 31 Desember 2010, **sedangkan merek milik Penggugat terdaftar IDM000551867 ditolak sebagian karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Tergugat I pada tahun 2016, sehingga pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena Negara Indonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku system *First to file* untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.**
12. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah beritikad tidak baik karena mendaftarkan merek FLM daftar nomor IDM000287290 dengan alasan hukum merupakan peniruan atau membonceng merek milik Penggugat, maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan di persidangan nanti.
13. Bahwa jelas disini terlihat Penggugat telah memiliki niat itikad tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek FLM yang telah didaftarkan terlebih dahulu adalah milik Tergugat I karena dalam Daftar umum Merek telah

Hal 27 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan mekanisme hukum yaitu berupa: Pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif pengumuman dan sertifikasi, khususnya dalam pemeriksaan substantif dimana Direktorat Merek melakukan pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek FLM milik Tergugat I telah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Bahwa terdapatnya merek FLM Daftar No. IDM 000287290 atas nama John Andi Wibowo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek (Undang-Undang yang digunakan pada saat Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran merek) yang merupakan sebagai dasar dalam pemeriksaan substantif, pengumuman dan proses sertifikasi dimana dalil ada tidaknya itikad baik didalam Tergugat I mendaftarkan merek FLM juga telah dipertimbangkan sehingga dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan adanya unsur itikad tidak baik maka kami mohon agar dalil-dalil penggugat ditolak dan dikesampingkan.

Tentang Merek Terkenal

15. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Merek Penggugat adalah merek terkenal.
16. Bahwa apabila alasan hukum Penggugat untuk mendalilkan merek FLM atas nama Penggugat sudah dikenal oleh kalangan masyarakat luas baik kelas terendah sampai dengan kelas teratas sebagaimana dalil gugatan pada halaman 15, dan apakah merek FLM milik Penggugat telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran hanya karena terdaftar di beberapa negara, maka secara hukum alasan hukum Penggugat tersebut belum dapat dijadikan alasan hukum untuk membuktikan bahwa merek FLM atas nama Penggugat adalah merek terkenal dan dapat dijelaskan sekali lagi **bahwa prinsip pendaftaran merek di Indonesia bersifat Konstitutif atau first to file atau permohonan yang dilakukan pendaftaran terlebih dahulu bukan Deklaratif.**

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 28 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Petikan Resmi Merek “FLM” Kelas 25 Daftar Nomor IDM000287290 atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia, Nomor Pendaftaran DID2019009691, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Tersumpah, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Situs Resmi Penggugat, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy FLM: ROOTED IN RACING, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy gambar produk merek FLM, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy CE TYPE APPROVAL CERTIFICATE, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy gambar merek FLM polo, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy gambar merek FLM Racing Technology, yang diberi tanda P-9;
10. Foto copy gambar FLM, yang diberi tanda P-10;
11. Foto copy BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, yang diberi tanda P-11a;
12. Foto copy WIPO/MADRID, yang diberi tanda P-11b;
13. Foto copy Comision Europea, yang diberi tanda bukti P-11c;
14. Foto copy Certificate Of Mark Registration, yang diberi tanda bukti P-11d;
15. Foto copy Certificate Of Mark Registration, yang diberi tanda bukti P-11e;
16. Foto copy Certificate Of Mark Registration, yang diberi tanda bukti P-11f;
17. Foto copy Sertifikat Merek, yang diberi tanda bukti P-11g;
18. Foto copy Sertifikat Merek, yang diberi tanda bukti P-11h;
19. Foto copy Sertifikat Merek, yang diberi tanda bukti P-11i;
20. Foto copy Bundesrepublik Deutschland, yang diberi tanda bukti P-11j;
21. Fotocopy WIPO 1040148, yang diberi tanda bukti P-11k;
22. Foto copy Bundesrepublik Deutschland, yang diberi tanda bukti P-11l;
23. Foto copy Bundesrepublik Deutschland, yang diberi tanda bukti P-11m;
24. Fotocopy ATU (Auto Teile Unger), yang diberi tanda bukti P-12;
25. Fotocopy Permintaan Pendaftaran Merek, yang diberi tanda bukti P-13;
26. Fotocopy Google film racing, yang diberi tanda bukti P-14;
27. Fotocopy Polo, yang diberi tanda bukti P-15;
28. Fotocopy Bukalapak, yang diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta diperlihatkan dalam persidangan;

Hal 29 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan sudah cukup tidak mengajukan saksi, maupun bukti yang lain lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Foto copy foto copy data Merek Tergugat pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, yang diberi tanda bukti TII-1 ;
2. Foto copy Surat Nomor HKI.4.HI.06.02.TT.D002014017911, Hal Pemberitahuan Penolakan, yang diberi tanda bukti TII-2 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti TII-1 dan TII-2 tersebut diatas merupakan print out yang telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Kesimpulan tertanggal tertanggal 29 April 2019, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan surat kesimpulan tertanggal 29 April 2019 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan pendaftaran Merek

Hal 30 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek;
2. Merek FLM IDM000287290 tanggal pendaftaran 31 Desember 2010 milik Tergugat I yang menjadi dasar gugatan, atas nama John Andi Wibowo beralamat Jl. Pluit Raya Utara I No. 5, Penjaringan, Jakarta Utara. Oleh karena itu, gugatan pembatalan dengan jangka waktu 5 tahun seharusnya diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2015;
 3. Gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat tertanggal 28 Februari 2019 sehingga sudah melewati batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang seharusnya diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2015;
 4. Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena obyek gugatan sudah lewat waktu/daluarsa, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek adalah sudah tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang telah terdaftar;
 5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan lewat waktu (daluarsa) sehingga secara hukum gugatan penggugat patut dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II tersebut dengan dalil bahwa Penggugat mengajukan gugatannya bukan mengacu kepada ketentuan pasal 77 ayat (1) melainkan pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Merek, terkait adanya unsure iktikad tidak baik, yang gugatannya dapat diajukan tanpa batas ;

Menimbang, bahwa atas argumentasi dari kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apakah benar gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) ? ;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 berbunyi sebagai berikut :

Hal 31 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek ;
- ayat (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsure itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideology negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dari pengertian pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui Merek Penggugat telah terdaftar atau tidak terdaftar dan apakah adanya unsure itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek Penggugat tersebut diperlukan pembuktian dengan demikian eksepsi Tergugat II telah masuk dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum oleh karenanya Eksepsi Tergugat II tersebut ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah, “FLM” pertama kali didirikan sebagai pabrik pengolah kulit di Bad Münstereifel dan kemudian berkembang di bidang pakaian untuk pengendara motor pada tahun 1979, sejak tahun 1980an, “FLM” pertama kali menjejakkan kaki di dunia sepeda motor dan kemudian “FLM” berhasil mendapatkan nama sebagai produsen kulit berkualitas di dunia sepeda motor, dengan berkembangnya merek “FLM” khususnya di dunia sepeda motor, **Penggugat** kemudian mendirikan perusahaan, Polo Motorrad und Sportswear GmbH, pada tahun 1980 yang kemudian berhasil menjadi salah satu pemasok pakaian, aksesoris dan peralatan sepeda motor yang terkemuka di Eropa.

Bahwa Penggugat saat ini telah memiliki lebih dari 84 cabang di Jerman, 7 di Swiss dan 4 di Austria dan selain itu menawarkan jasa penjualan *online* untuk meraih dan melayani pelanggan dari segala penjuru dunia serta menawarkan 46.000 jenis produk yang beraneka ragam, Adapun informasi lengkap mengenai perusahaan **Penggugat** dapat diakses pada situs resmi **Penggugat** di tautan <https://www.polo-motorrad.com/cms/about-polo/>.

Bahwa, **Penggugat** memiliki lebih dari 450 (empat ratus lima puluh) merek miliknya yang digunakan dalam perdagangan pakaian, aksesoris dan peralatan sepeda motor **Penggugat**, dimana salah satu merek yang dimiliki dan digunakan oleh **Penggugat** tersebut adalah merek “FLM”, berkat pengetahuan yang diturunkan

Hal 32 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari generasi ke generasi mengenai pengolahan kulit dan kemajuan teknologi yang berkelanjutan, Merek FLM Milik Penggugat hingga sekarang terkenal sebagai mitra terpercaya bagi pengendara motor di seluruh Eropa. Bahkan pada Yamaha Cup yang ternama itu, semua pengendara motor memakai perlengkapan keselamatan pengendara motor dari “FLM”. Milik Penggugat, rangkaian produk Merek FLM Milik Penggugat telah berkembang secara berkesinambungan. Pengendara motor masa kini dapat memperoleh beragam produk Merek FLM Milik Penggugat seperti misalnya sarung tangan, sepatu bot, jaket, celana dan tentunya perlengkapan keselamatan pengendara motor dari kulit. Standar kualitas yang tinggi yang merupakan landasan sejak awal pendirian Merek FLM Milik Penggugat tetap diterapkan bersama dengan pemasok produk terpilih di seluruh dunia. Saat ini, berbagai pengendara motor tingkat amatir dan *charity* diperlengkapi oleh teknologi “FLM”. Bahkan pemula IDM seperti Philip Freitag, menaruh kepercayaannya pada kualitas produk “FLM” untuk perlengkapan kompetisi balap, untuk setiap produk Merek FLM Milik Penggugat yang dapat dibuktikan dengan dilekatkannya lambang “CE” pada produk Merek FLM Milik Penggugat yang dijual untuk konsumen. Adapun lambang “CE” sendiri merupakan kepanjangan dari “*Conformité Européenne*” atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “Kesesuaian Eropa”. Pelekatan lambang “CE” pada suatu produk, dalam hal ini pada produk Merek FLM Milik Penggugat, merupakan suatu tanda pernyataan dari **Penggugat** bahwa produk Merek FLM Milik Penggugat telah dinilai memenuhi persyaratan perlindungan keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang diwajibkan berdasarkan Pedoman Uni Eropa. Informasi lebih lanjut mengenai lambang “CE” dapat ditemukan di situs resminya pada tautan http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en.

Bahwa Penggugat telah mencapai tingkat pendapatan melalui penjualan produk dengan Merek FLM Milik Penggugat pada beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

- Pada tahun 2015 sebesar €10.500.000;
- Pada tahun 2016 sebesar €10.800.000; dan
- Pada tahun 2017 sebesar €10.800.000.

Bahwa, pada tahun 2014 **PENGGUGAT** bermaksud untuk mengembangkan usaha miliknya ke Indonesia. Untuk tujuan tersebut, pada tanggal 21 April 2014, **PENGGUGAT** mengajukan pendaftaran merek “FLM” untuk Kelas 25 pada kantor **TERGUGAT II** dengan Nomor Permohonan D002014017911 dengan uraian jenis barang sebagai berikut:

Pakaian dari kulit imitasi; Pakaian dari kulit; Celana Panjang; Tali sandang; Sarung tangan musim dingin; Sepatu olah raga; Kostum dari jersey (pakaian);

Hal 33 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Saku untuk pakaian; Pakaian dalam; Pakaian yang menyerap keringat (pakaian dalam); Pakaian luar; Jaket bulu atau wol (parkas); Sweater yang dipakai lewat kepala; Sarung tangan; Jaket (pakaian); Jas pendek, baju rompi; Baju kaos (T-shirt); Pakaian kedap air; Sepatu; Sepatu bot bertali; Sarung tangan ski; Kaus kaki; Sepatu bot untuk olahraga; Sepatu bot; Baju kaos (sweater); Baju rajut (pakaian); Celana; Pakaian pengendara motor ;

Bahwa Permintaan pendaftaran merek “FLM” dengan Nomor Permohonan D002014017911, Terhadap permintaan pendaftaran merek **Penggugat** tersebut di atas, **Tergugat II** hanya menerima sebagian jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya, yaitu “**tali sandang dan kaus kaki**”, dan selebihnya ditolak dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek “FLM” Nomor Pendaftaran IDM000287290 milik **TERGUGAT I**. Adapun merek “FLM” dengan jenis barang “tali sandang dan kaus kaki” tersebut di atas telah terdaftar di kantor **TERGUGAT II** dengan Nomor Pendaftaran IDM000551867 ;

Bahwa, keberadaan merek “FLM” milik **Tergugat I** sangat mengejutkan **Penggugat** karena adanya persamaan yang sangat dekat antara merek “FLM” milik **Tergugat I** dengan Merek FLM Milik **Penggugat**, baik dari tampilan etiket mereknya maupun dari jenis barang yang dilindungi, khususnya yang sangat menonjol dalam hal ini adalah “**kemeja, kaos, sepatu dan celana untuk racing**” ;

Bahwa, diketahui oleh **Penggugat**, ternyata **Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat** telah mendaftarkan merek “FLM” pada kantor **Tergugat II** di bawah Nomor Pendaftaran IDM000287290 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam Kelas 25, khususnya untuk **kemeja racing, kaos racing, sepatu racing, celana racing**, yang merupakan produk terkenal dan produk andalan Merek FLM Milik **Penggugat**, hal tersebut di atas jelas telah membuktikan adanya **iktikad tidak baik** dari **Tergugat I** untuk **meniru, menjiplak dan membonceng ketenaran** Merek FLM Milik **Penggugat** yang telah terkenal di dunia internasional, **khususnya dalam dunia balap (racing)**, dan telah terdaftar di berbagai negara, sehingga pendaftaran merek “FLM” yang dilakukan **Tergugat I** tersebut dapat dikategorikan sebagai **pendaftaran yang mengandung unsur iktikad tidak baik**, dan oleh karenanya **tidak patut memperoleh perlindungan hukum** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Merek** ;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut atas ketidakhadirannya tersebut Majelis berpendapat **Tergugat I** tidak dapat

Hal 34 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertahankan haknya dalam persidangan oleh karenanya Tergugat I harus tunduk dan taat atas putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dengan dalil Merek FLM milik Tergugat I yang telah terdaftar pada tanggal 31 Desember 2010 dengan nomor IDM000287290, **merupakan merek yang didaftar terlebih dahulu dari kepunyaan merek Penggugat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, P-11a, P-11b ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T II- 1 dan T II-2 ;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing Para Pihak tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang diajukan oleh masing-masing Para Pihak tersebut yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa pengertian merek menurut pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi , dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,

Hal 35 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Merek miliknya bernama FLM demikian juga Tergugat I yang telah dibenarkan oleh Tergugat II didalam dalil-dalil jawabannya memiliki merek bernama FLM, sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Merek "FLM" Milik PENGUGAT

vs.

Merek "FLM" Milik TERGUGAT I



Sehingga kedua merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 memberikan pengertian "*Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan dalam suatu merek yang disebabkan adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut.*" ;

Menimbang, bahwa dari Pengertian persamaan pada pokoknya tersebut diatas dan Para Pihak dalam dalil-dalil Gugatannya maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat II membenarkan kedua merek yaitu Merek milik Penggugat dan Merek milik Tergugat I mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut.", dan Para Pihak dalam dalil-dalil Gugatannya maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat II yang membenarkan kedua Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya Oleh karenanya menurut

Hal 36 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim kedua merek yaitu Merek milik Penggugat dan Merek milik Tergugat I berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan TII-01 yaitu berupa lampiran contoh baik merek milik Penggugat maupun contoh merek milik Tergugat I, keduanya mempunyai persamaan pada pokoknya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama Merek Penggugat berdasarkan bukti P-11 A Klas 25 Pendaftarannya di Jerman tanggal 7 Desember 2017 Nomor : 30347931, di Negara Kamboja berdasarkan bukti P-11 D Klas 9 tanggal 26 Mei 2014, di Negara Kerajaan Kamboja berdasarkan bukti surat P-11 E tanggal 26 Mei 2014 Klas 18, sedangkan Klas 25 berdasarkan bukti P-11 F tanggal 26 Mei 2014, dalam perkumpulan Wipo (Word Intellectual Property Organization) terdaftar tanggal 27 Desember 2004 Nomor Pendaftaran 846900 sesuai dengan bukti P-11 B, Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa Departemen Operasi berdasarkan bukti P-11 C tanggal 5 Mei 2014, di Negara Republik Indonesia Klas 9 berdasarkan bukti surat P-11 G Klas 9 tanggal 21 April 2019, Klas 18 berdasarkan bukti P-11 H tanggal 21 April 2019, Klas 25 berdasarkan bukti surat P-11 i ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mendaftarkan Mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan bukti surat P-2 tanggal 25 Pebruari 2019 Nomor DID2019009691 Klas 25 Jenis Barang Pakaian dari kulit, Pakaian dari Kulit, Sarung tangan, Celana Panjang, Tali Sandang, Jaket (Pakaian), Kostum dari jersey (Pakaian), Saku untuk pakaian, Pakaian Dalam, Pakaian dalam yang menyerap keringat (Pakaian dalam), Pakaian Luar, Jaket Bulu atau Wol (Parkas), Sweater yang dipakai lewat kepala, Pakaian kedap air, Sepatu bot bertali, Sepatu, Sarung tangan ski, Kaus kaki, Sepatu bot untuk olah raga, sepatu olah raga, Sepatu Bot, Baju kaos (sweater), Baju rajut (Pakaian), Baju kaos (T-shirts), Celana, Jas pendek, baju rompi, Pakaian pengendara sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terhadap pendaftaran Merek Penggugat Klas 25 tersebut diatas berdasarkan dalil Penggugat telah ditolak oleh Tergugat II, dan hal ini telah dibenarkan oleh Tergugat II didalam dalil-dalil jawabannya yang bersesuaian dengan bukti TII-02 dengan alasan penolakan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek FLM yang sudah terdaftar dengan nomor IDM000287290 untuk barang sejenis Jenis Barang Pakaian dari kulit, Pakaian dari Kulit, Sarung tangan, Celana Panjang, Tali Sandang, Jaket (Pakaian), Kostum dari jersey (Pakaian), Saku untuk pakaian, Pakaian Dalam, Pakaian dalam yang menyerap keringat (Pakaian dalam), Pakaian Luar, Jaket Bulu atau Wol (Parkas), Sweater yang

Hal 37 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai lewat kepala, Pakaian kedap air, Sepatu bot bertali, Sepatu, Sarung tangan ski, Kaus kaki, Sepatu bot untuk olah raga, sepatu oleh raga, Sepatu Bot, Baju kaos (sweater), Baju rajut (Pakaian), Baju kaos (T-shirts), Celana, Jas pendek, baju rompi, Pakaian pengendara sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terhadap penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan permohonan Banding kepada Komisi Banding Merek sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang bersesuaian dengan bukti surat TII-01 menerangkan bukti surat tersebut adalah Petikan Resmi Merek Tergugat yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2009 Nomor IDM000287290 Klas barang/Jasa 25 atas nama Pemilik John Andi Wibowo dalam hal ini Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Merek FLM milik Tergugat I terdaftar tanggal 16 Juli 2009 pendaftarannya lebih dahulu dari Merek Milik Penggugat, baik di Negara-Negara lain maka prinsip pendaftaran merek di Indonesia bersifat Konstitutif atau first to file atau permohonan yang dilakukan terlebih dahulu bukan Deklaratif, oleh karena Merek Milik Tergugat I tersebut terdaftar lebih dahulu Merek FLM Klas 25 maka Majelis Hakim berpendapat Merek Milik Penggugat belum termasuk dalam katagori merek terkenal sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 menyebutkan pada pokoknya dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal ;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya ;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat ;
- d. Jangkauan daerah pengguna merek ;
- e. Jangka waktu penggunaan merek ;
- f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut ;
- g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain ;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang atau ;

Hal 38 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut ;

Menimbang, bahwa Merek Tergugat I terdaftar lebih dahulu dari Merek milik Penggugat maka pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah beralasan hukum sebab Penggugat tidak mengajukan permohonan banding kepada komisi banding merek atas penolakan permohonan pendaftaran merek milik Penggugat tersebut, hal mana kesempatan tersebut diberikan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek namun Penggugat tidak menggunakannya sehingga pendaftaran merek milik Tergugat I dalam pendaptarannya kepada Tergugat II telah sesuai dengan undang-undang sehingga tidak dapat dikategorikan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I tidak beretika baik, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka bukti-bukti surat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.516.000.- (tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh kami, Robert, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Tambat Akbar, SH., MH., Panitera Pengganti

Hal 39 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat , dan KuasaTergugat II, tanpa hadirnya Tergugat I maupun Kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H.

Robert, S.H., M.Hum.

Endah Detty Pertiwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, SH.,MH.

Hal 40 dari 40 hal Putusan No.10/Pdt..Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.